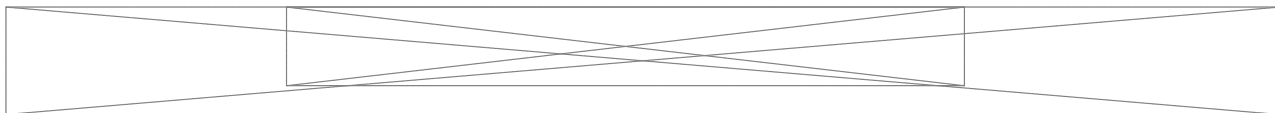


“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도 기업 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 겸직 및 신고의무 위반 -

2025. 11.



감사실 특별감사팀

처분요구사항 일람표

번호	대상기관	건명	처 분 요 구		비고
			처분 종류	신분상 조치인원	
1	○ ○ ○	겸직 및 신고의무 위반	경고	경고 1	-
2	◆◆◆◆◆	-	개선	-	-

경 고 요 구

제	목	검직 및 신고의무 위반
소 관 부 서		○ ○ ○
관 련 자		□ □ □
구 분		노 무
내 용		

1. 감사 개요

감사실은 2025년 10월 2일, 클린신고센터(레드휘슬)를 통해 홍보팀장의 다수의 외부강의 및 검직에 대한 제보에 따라 「제보조사 실시계획(감사실-1756, 2025.10.02.)」를 수립하고 내부감사를 실시하였다. 감사 과정에서 관련자를 대상으로 면담을 실시하여 사실관계를 파악하고, 노무자문을 받는 등 추가적인 자료 조사를 통해 감사의 신뢰성을 높였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따라 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키고, 상사의 직무상 명령에 따라 직무를 수행해야 하며,

동 규정 제10조(금지사항)에 따르면 직원은 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하는 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 사장의 허가를 받은 경우에는 비영리목적의 업무를 겸할 수 있다고 명시되어 있다.

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따르면 제반 복무규정 및 관련 법 또는 상급기관의 지시 등에 위반할 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분할 수 있다고 명시되어 있다.

「임직원 행동강령」 제25조(외부강의등의 사례금 수수제한)에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의의 대가로서 일정 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며, 외부강의등을 할 때에는 소속기관의 장에게 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 않다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사실관계 확인

관련자는 입사 전부터 작가로서 강연 및 집필 활동을 지속해 왔으며, 초등학교 및 공공도서관 등에서 외부강의, 북토크, 신문 기고 등을 수행하였다. 이 과정에서 [표 1]과 같이 일정의 사례금을 지급받은 사실을 확인하였다.

[표 1]

순번	요청기관	활동유형	사례금 및 수강료
1	영종초등학교	외부강의	400,000
2	대구 수성도서관		90,000
3	대구 동부도서관		110,000
4	한겨레	검직	진행중
5	스마트스토어		폐강
			폐강
6	제주대학신문	기고	회당 100,000
7	도서발간	출판	계약금 및 인세

나. 관련자 진술 요지

관련자는 집필·강연 활동은 자기개발의 성격이며 직무와 무관하고 온라인 강좌(한겨레, 스마트스토어 등)는 수강인원이 부족하여 실제로 진행되지 않았고, 수강생 모집이 완료되면 신고할 예정이었다고 진술하였다.

해당 활동 중 기관의 명의, 직위, 자원 등을 사용한 사실은 없으며 근무시간 외 활동한 내역이며, 회사 규정에 검직과 관련한 내용을 인지하고 있었으며, 향후 관련 절차를 준수하겠다고 진술하였다.

4. 검토 결과

검직이란 근로자가 사용자에게 제공하기로 한 본래의 직무 외에 사용자 외 제3자를 위하여 근로 또는 용역을 제공하거나 자기 명의로 영리 목적의 경제활동을 계속·반복적으로 수행하는 경우를 말한다.

직원은 근로계약을 체결함으로써 근로기준법 제5조에 따라 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다.

관련자는 임직원 행동강령과 취업규정 내 외부강의 등에 대한 내용과 검직 금지 사항에 대해 인지하고 있었고, 활동 시 기관의 명의로 직위를 사용하거나 근무시간 중 활동은 한 적은 없으며, 기관의 자원을 사용한 적도 없다고 진술하였다.

또한 외부강의 활동내역은 초등학교, 도서관 등 지방자치단체 소속기관의 요청으로 강의한 사항으로 외부강의 신고의 의무 사항에 해당하지 않는다.

그러나 한겨레·스마트스토어를 통한 유료 강좌 모집 등의 외부 활동을 지속적으로 하였고, 이에 대해 관련자는 “수강생이 모집되면 신고하려 했다.”라고 진술하였다.

이는 조사 이전까지 신고의사 또는 문의할 의사가 없었다는 점에서 규정을 인지하고 있었음에도 검직 신고 의무를 소홀히 한 것으로 판단된다.

5. 결론

관련자는 검직금지 관련 규정을 인지하고 있음에도 소속기관의 사전 승인 절차를 이행하지 않고 온라인강의·기고 등 대외 활동을 수행하였고, 특히 일부 활동은 수강료 또는 원고료 등 금전적 보상이 수반되었다.

다만, 해당 활동이 직무와 관련성이 낮고 근무시간 내 이루어진 정황은 확인되지 않았으며, 기관의 명칭 또는 자원을 사용한 사실도 없었다.

그러나 관련자는 3급 관리자의 위치에서 회사의 규정과 금지 사항에 대해 명확히 인지하고 적극적인 조치를 할 필요가 있으나, 개인적인 판단으로 해당 조치를 하지 않은 점에서 관리자의 주의의무를 소홀히 한 것으로 판단된다.

다만, 해당 활동으로 회사의 질서를 어지럽히거나 노무 제공에 지장이 초래되었다고 보기 어려운 점을 정상 참작하여 조치함이 적절하다고 판단된다.

따라서, 해당 사안을 검토한 결과 「취업규정」 제9조(성실의무), 제10조(금지 사항)에 위반되어 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 해당되며, 향후 유사한 사례 방지를 위해 규정의 개선이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆은 「취업규정」 제9조(성실의무), 제10조(금지사항)을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 **경고** 조치하시기 바랍니다. (경고)

또한 「취업규정」의 외부활동 및 겸직 관련한 규정의 적정성 여부를 검토하고, 명확한 기준과 절차를 마련하여 임직원들의 외부활동 및 겸직 신고 등에 혼란이 발생하지 않도록 개선 조치하시기 바랍니다. (개선)

관 련 자

소 속	부 서	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
■ ■ ■ ■ ■	○ ○ ○	□ □ □	2024. 06. 17. ~ 현재	◇ ◇	경고
◆ ◆ ◆ ◆ ◆	△ △ △ △ △	-	-	-	개선